REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. XI

nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 27.3.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente

TRA

Parte_1 , elett.te dom.to in Roma, via Cavour 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Losardo, che lo rappresenta e difende per procura in atti

opponente

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cosentino, che la rappresenta e difende come da procura in atti

opposta

E

CP_2 e *CP_3* , elett.te dom.ti in Roma, via Emilio Faà di Bruno 4, presso lo studio dell'avv. Gaia Morelli, che li rappresenta e difende per procura in atti

chiamati in causa

E

Controparte_4 , elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Claudio Malaspina, che la rappresenta e difende per procura in atti

chiamata in causa

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da relative note scritte, reiterando le richieste istruttorie formulate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.11.2021 *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16382/2021, notificato il 1.10.2021, emesso ad istanza della *Controparte_1* per la somma di € 17.812,00 oltre accessori a titolo di provvigione per l'attività di mediazione.

L'opponente – per i motivi di opposizione enunciati nell'atto (da 1 a 6) – contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione nonché l'esistenza del credito di controparte, deducendo altresì il dolo contrattuale e gli inadempimenti dell'agente immobiliare *CP_4* e avanzando richiesta di chiamata in causa dei terzi *Controparte_4*, *CP_3* e *CP_2*.

Il *Pt_1* nel merito chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e il rigetto della pretesa di pagamento della società opposta ovvero, in subordine, che i chiamati in causa venissero dichiarati tenuti in solido a manlevare l'opponente da qualsiasi esborso.

Il *Pt_1* in ogni caso proponeva domanda riconvenzionale per sentir condannare la società opposta e i chiamati in causa in solido a restituirgli la somma di € 10.000,00 oltre rivalutazione, interessi e risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa; con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c. dell'agenzia immobiliare.

Nel costituirsi tardivamente in data 23.3.2022 la società opposta (in prosieguo RC) contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'opponente, con conferma dell'ingiunzione impugnata, vittoria di spese da distrarsi e condanna del Tarulli ex art. 96 c.p.c. in misura da liquidarsi equitativamente. In subordine la *Co* chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi.

Con ordinanza resa all'udienza del 24.3.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi e parte opponente vi provvedeva con atti ritualmente notificati.

Con comparsa depositata il 20.10.2022 si costituivano *CP_3* e *CP_2* che contestavano la fondatezza delle avverse domande e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. Il *CP_3* proponeva, altresì, domanda riconvenzionale affinchè – accertata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del Tarulli – l'opponente venisse condannato al risarcimento dei

danni subiti dai CP_3 , quantificati in € 24.450,00 o nel diverso importo ritenuto dovuto. In subordine i CP_3 chiedevano che venisse comunque ridotta la pretesa risarcitoria dell'attore.

Con comparsa depositata l'8/XI/2022 si costituiva Controparte_4 , la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Nel merito la CP_4 chiedeva il rigetto di tutte le domande del Pt_1 contestandone la fondatezza, con vittoria di spese. In subordine la CP_4 chiedeva che fossero comunque ridotte le pretese risarcitorie dell'opponente.

Con ordinanza del 9.11.2022 veniva rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione; venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 cpc.

Con ordinanza del 27.4.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per le conclusioni.

Con istanza depositata il 18.11.2024 parte opponente chiedeva di essere rimesso in termini per la produzione di alcuni documenti; su tale istanza il g.i. riservava di provvedere nel contraddittorio delle parti.

A far data dal 27.11.2024 la causa era assegnata allo scrivente magistrato, a seguito di provvedimento Presidenziale di riassegnazione fra i Giudici della Sezione delle cause ultratriennali pendenti sul ruolo ex CP_5 , originariamente assegnatario della causa, che era cessato dall'Ufficio e il cui ruolo era rimasto vacante.

All'udienza del 27.3.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti (già disattese con l'ordinanza del 27.4.2023 e reiterate nelle conclusioni).

Invero le circostanze capitolate risultano generiche e/o irrilevanti, in gran parte oggetto di prova documentale ovvero contenenti valutazioni non consentite ai testimoni; tant'è che alcuni capitoli di

prova tenderebbero persino a far riferire al teste il contenuto di conversazioni telefoniche fra altre persone.

Per quanto concerne, poi, l'istanza di rimessione in termini depositata dall'opponente il 18.11.2024 – e sulla quale non si è ancora provveduto, essendo stato preventivamente instaurato il contraddittorio al riguardo – giova rilevare che i documenti dei quali si chiede l'acquisizione, se pure sopravvenuti, sono comunque del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

Sempre in via preliminare – in accoglimento dell'eccezione di *Controparte_4* – va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima.

Invero, il rapporto contrattuale per la mediazione è intervenuto fra il *Pt_1* e la società *CP_1* *[...]*, come emerge dal relativo conferimento di incarico in atti. La sig.ra *CP_4* peraltro, ha agito nelle trattive per conto della società (della quale è anche legale rappresentante). Né del resto il *Pt_1* (che ne aveva l'onere) ha fornito prova del fatto che la *CP_4* avesse posto in essere in proprio una qualche attività, ovvero che fosse stato instaurato un rapporto contrattuale con la chiamata in causa personalmente.

Di conseguenza non possono trovare accoglimento le domande svolte dal *Pt_1* nei confronti della suddetta chiamata in causa, come parimenti non sono ammissibili le deduzioni e le conclusioni di merito svolte dalla stessa *CP_4*

Ciò posto l'opposizione del *Pt_1* è fondata e va accolta.

I primi tre motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e assorbenti.

La pretesa di pagamento di cui al ricorso monitorio concerne l'attività di mediazione svolta dalla società opposta relativamente alla trattativa fra il *Pt_1* e i *CP_3* per l'acquisto di un immobile (sito in Roma, via A. Davila 123).

Orbene dalla proposta di acquisto del 2.2.2021 in atti si evince al punto 9 che tale proposta era sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica della documentazione da parte del Notaio che sarebbe stato scelto dal proponente ovvero dal *Pt_1* ("*La presente proposta è*

subordinata alla verifica della documentazione da parte del Notaio che sarà designato dal proponente").

Detta condizione sospensiva è perfettamente valida ed efficace, non essendo meramente potestativa. La stessa, infatti, non dipendeva dal volere del proponente, bensì da motivi oggettivi ed estrinseci alla sua volontà in quanto rimessi all'accertamento e alla valutazione di un terzo (il Notaio) che tra l'altro avrebbe avuto anche l'interesse economico a concludere l'atto.

Tuttavia il Notaio designato dott. *Per_1* – alla luce della documentazione esaminata - con la mail del 8.3.2021 aveva riscontrato una "*problematica in relazione al titolo di provenienza*" dei *CP_3* , che aveva ritenuto "*pregiudiziale in ordine alla prosecuzione di eventuali ulteriori accertamenti*".

Infatti il Notaio – nel suo dettagliato parere - aveva ritenuto che il titolo di provenienza sarebbe potuto risultare "*nullo, in quanto mancante della causa costituita dall'alea insita in tale tipo di negozio*", sì da "*sconsigliare vivamente l'acquisto*".

Alla luce di quanto precede deve ritenersi, pertanto, che la condizione sospensiva non si fosse concretizzata e, quindi, che l'accettazione della proposta non fosse produttiva di effetti e vincolante ai fini della conclusione dell'accordo.

Giova poi rilevare – per superare le obiezioni di parte opposta e dei chiamati in causa – che i promittenti venditori, nel manifestare l'adesione alla proposta di acquisto "condizionata", avevano espressamente accettato il fatto che sarebbe stato il Notaio designato dal *Pt_1* (e non altri soggetti) a verificare la documentazione, rimettendosi quindi consensualmente alla sua valutazione.

Non rileva, pertanto, la circostanza (dedotta dalle parti convenute) che altri professionisti avessero espresso opinioni difformi al riguardo.

Né – con tutta evidenza - è questa la sede per accertare e verificare se il titolo di provenienza dei Festa fosse nullo o meno.

Conseguenza ulteriore è che – non essendosi "concluso l'affare" – non sorge il diritto del mediatore alla provvigione. Invero non è revocabile in dubbio che il "conferimento di incarico di mediazione"

concluso in pari data (2.2.2021) fra il Pt_1 e la Co sia un negozio funzionalmente collegato all'altro, vuoi per la stessa natura dei contratti vuoi per il contenuto delle coeve scritture private "inter partes".

Pertanto, ove all'art. 5 di tale incarico di mediazione è previsto che il diritto al compenso in favore dell'agente matura alla conclusione dell'affare ovvero nel momento in cui il proponente acquirente avrà conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto, deve pur sempre ritenersi che – affinchè sorga il diritto alla provvigione - ci si debba trovare in presenza di un affare validamente concluso, il che nel caso non si specie non si è verificato in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta di acquisto.

Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e deve essere rigettata la pretesa di pagamento della RC.

Posto che il Pt_1 aveva consegnato a titolo di caparra un assegno di € 10.000,00 che è stato pacificamente posto all'incasso dai CP_3 (la circostanza non è controversa) va accolta la domanda di ripetizione del Pt_1

E' il caso di sottolineare che legittimati passivi rispetto a detta domanda di ripetizione di indebito sono soltanto i soggetti che hanno percepito la somma (ovvero i chiamati in causa CP_3) e non anche l'Agenzia Immobiliare.

I CP_3 , pertanto, devono essere condannati alla restituzione al Pt_1 della somma di € 10.000,00; su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendovi prova della mala fede dell'accipiens al momento della ricezione.

Trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., non va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria.

Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria dell'opponente.

Va premesso che nel caso in esame non sono ravvisabili i contestati comportamenti inadempienti del mediatore e dei promissari venditori; basti considerare che il Notaio ha avuto contatti con l'agenzia solamente in data 11.2.2021 (secondo la stessa prospettazione dell'opponente, v. pag. 6 della citazione) e che in data 8.3.2021 è stato in grado – dopo aver esaminato la documentazione

ricevuta – di formulare la propria valutazione, ben prima che scadesse il termine del 15.3.2021 previsto per l'atto preliminare nella proposta di acquisto (art. 3).

In ogni caso il Pt_1 (che ne aveva l'onere) non ha fornito alcuna prova del danno soltanto genericamente dedotto, senza la benchè minima allegazione fattuale del lamentato pregiudizio.

Né sarebbe consentita una liquidazione equitativa del danno (v. Cass. 8854/12) posto che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile.

La liquidazione equitativa, infatti, per non essere arbitraria, presuppone pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi.

E' risaputo, invero, che "*l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa…presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare*" (*ex multis* v. Cass. 10607/2010). Viceversa la liquidazione equitativa non può supplire il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte (Cass. 13288/07).

Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai CP_3.

Infatti, per quanto esposto in precedenza in ordine al non avveramento della condizione sospensiva alla quale era subordinata la proposta, non può ritenersi il Pt_1 responsabile dell'inadempimento per non aver dato corso alla stipula del definitivo.

Si consideri, peraltro, che - se ci si fosse trovati in presenza di un negozio validamente perfezionato con l'accettazione della proposta, come sostenuto dai CP_3 nelle loro difese - questi ultimi ben avrebbero potuto agire per ottenere una sentenza costitutiva del contratto ex art. 2932 c.c., senza dover attendere un altro anno prima di vendere l'immobile a terzi ad un prezzo inferiore.

Resta assorbita ogni altra questione e richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa (con riferimento

all'importo del decreto ingiuntivo nonchè della domanda di ripetizione) e applicati i parametri prossimi ai valori medi (conformemente alla notula depositata dall'avv. Malaspina difensore della *CP_4* dichiaratosi antistatario in conclusionale, ma in misura inferiore e senza l'aumento richiesto per quanto riguarda l'opponente).

Non merita accoglimento la domanda dell'opponente di condanna dell'Agenzia Immobiliare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.

Non si ravvisano, infatti, le condizioni oggettive e soggettive per la condanna dell'opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata tra l'altro fornita prova del danno.

Al riguardo giova rilevare che, difettando la prova dell'esistenza e dell'entità del lamentato pregiudizio, il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno, nonostante la domanda dell'interessato (Cass. 3501/80; 3274/84; 3388/07; 13395/07; 17902/10; 9080/13) e neppure se vi sia stata richiesta di liquidazione in via equitativa (Cass. 6637/92; Cass. SS.UU. 7583/04; 21393/05…). In particolare la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. "*non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato*", come nel caso di specie appunto (Cass. 21798/2015; SS.UU. 7583/04).

Parimenti non ricorrono i presupposti per la condanna del *Pt_1* ex art. 96 c.p.c. (chiesta dalla RC), difettandone la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_4* ;

2) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 16382/2021 e rigetta la domanda di pagamento della *Controparte_1*

3) condanna *CP_2* e *CP_3* al pagamento, in favore di *Parte_1* , della somma di € 10.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

4) respinge nel resto le pretese dell'opponente;

5) rigetta la domanda riconvenzionale dei Festa;

6) respinge tutte le richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

7) condanna *CP_2* , *CP_3* e la *Controparte_1* al pagamento in solido, in favore di *Parte_1* , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 605,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

8) condanna *Parte_1* al pagamento, in favore dell'avv. Claudio Malaspina difensore antistatario di *Controparte_4* , delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, lì 30 settembre 2025

Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico

(dr. Giampiero Barrasso)